



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 284/13

בענין:

1. אוסקר הרמן גלוטמן

2. אילן רוזנמן

ע"י ב"כ עו"ד רון ברנט ואח'

משד' המגינים 26, חיפה 33034

טל': 04-8660777, פקס: 04-8660776

הנתבעים

נ ג ד

1. ברק חנה

2. ברק מנשה

ע"י ב"כ עו"ד עדו אמיר ואח'

משד' פל-ים 2, ת.ד. 475 חיפה 31000

טל': 04-8671777, פקס: 04-8625056

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעים, בעלים של שתי דירות בבית המשותף המזוהה כחלקה 80 בגוש 10763 ברח' נעמי 21, חיפה (להלן: "הבית/הבית המשותף") עתרו למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית, להקים מעלית חיצונית וגשרון ברכוש המשותף של הבית.

טענות התביעה-

2. מדובר על בניית גשרון ומעלית פרטית ברכוש המשותף אשר ייעודם הוא לשמש אך את הנתבעים. לצורך הקמת מעלית פרטית נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית. בבית המשותף נושא ההליך קיימות 5 דירות מתוכן מתנגדים לבניה בעליהן של 3 דירות ועל כן ברי כי לנתבעים לא קיימת הסכמה כדין.

3. ביום 21.2.12 חתמו כל בעלי הדירות בבית על הסכם עקרוני להקמת מעלית משותפת אשר תשמש את כל בעלי הדירות בבית. טרם היה סיפק בידם של בעלי הדירות להוציא לפועל תוכניתם זו הגישו הנתבעים בקשה להיתר בניה להקמת מעלית פרטית.

4. מחוות הדעת של האדריכלית אשר הגישו התובעים עולה כי חלף המעלון ניתן להקים מעלית משותפת אשר תיתן מענה לצרכי כל בעלי הדירות בבית באופן שוויוני, לרבות מבחינת העלות והתועלת.
5. ההתנגדות למעלית המשותפת הייתה בלתי עניינית ובחוסר תום לב. אם יבנו הנתבעים מעלית פרטית ימנע הדבר הקמת מעלית משותפת בעתיד לפי שהוועדה המקומית לא תאשר הקמת שתי מעליות במבנה אחד.
6. אפילו יקבע כי מדובר במעלון ולא במעלית גם אז אין לאפשר את הקמתו וזאת לאור העובדה שהנתבעים לא הוכיחו כי מתקיימים להם כל התנאים המפורטים בסעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
7. המעלון והגשרון יגמרו לתובע מס' 1 לפגיעה בנוף, באוויר, בפרטיות ויגרמו מטרדי רעש, זיהום וקרינה. לצורך הקמתם מתכננים הנתבעים לעשות שימוש בשטחים משותפים אשר נועדו להצבת פחי אשפה ולמיקום בלוני גז בעתיד. כל אלו מצביעים על כך שיהיה בהתאמה כדי לפגוע בבעלי הדירות האחרים בבית.
8. מידות המעלון המתוכנן גדולות בהרבה ממידות התקן למעלית ועולות בגודלן על הנדרש.
9. בהתחייבות הנתבעים להסיר את הגשרון והמעלות בהינתן שתיבנה מעלית משותפת לכל בעלי הדירות בבית אין להועיל, וזאת הואיל והריסת הגשרון והמעלון אינם פשוטים והם עשויים לזעזע את יסודות הבית המשותף. לא לכך נועד סעיף 59 לחוק המקרקעין אשר עניינו הקמה של התאמה והסרתה בחלוף הצורך בה.
10. טענות ההגנה-
11. כל התנאים המפורטים בסעיף 59 לחוק המקרקעין מתקיימים.
12. מדובר על הקמת מעלון אשר בהתאם לאישור האדריכל גובה ההרמה שלו אינו עולה על 7 מ' ועל כן תואם את תקנות התכנון והבניה. מהנדס הוועדה אישר את הבקשה לאחר שבחן את התוכנית נושא ההליך ואף השהה את הבקשה למשך מספר חודשים על מנת לבחון האפשרות להקמת מעלית משותפת.
13. כבר באמצע שנת 2011 החלו הנתבעים מקדמים הגשת בקשה להקמת המעלון נושא ההליך. לבקשת מקצת בעלי הדירות בבית השהו הנתבעים את ההליכים להקמת המעלון על מנת לבחון את האפשרות להקים במקומה מעלית משותפת, ואף חתמו על הסכם עקרונות להקמת מעלית משותפת. ואולם, משך שנתיים

ימים לא הצליחו בעלי הדירות בבית להוציא לפועל את הרצון להקמת המעלית המשותפת אשר התנגדו לה לפחות שני בעלי דירות הם בעלי דירות מס' 3 ו-4. משכך, ונוכח מצבם הרפואי של הנתבעים הדורש פתרון נגישות מהיר ומיידי החליטו הם שלא לחכות עוד ולהגיש בקשת זו להקמת הגשרון והמעלון.

14. שני התובעים אינם מתגוררים בבית המשותף מזה שנים רבות, ואילו הנתבעים אשר זקוקים להתאמה גרים בבית המשותף.

15. הנתבעים התחייבו ועודם מתחייבים להסיר על חשבונם את המעלון המבוקש ואת מבנה הפיר המשרת אותו מיד לאחר שתיבנה ותופעל בבית המשותף מעלית משותפת כחוק, ובלבד שזו תיתן מענה להסעת אדם מוגבל המתנייד בכסא גלגלים ומלווה ממפלס הכניסה לבית ועד למפלס דירת הנתבעים.

ההליכים בתיק-

16. ביום 23.14.13 התקיים דיון בתיק בו הסכימו הצדדים כי ימונה על ידי כמומחה מוסכם, אחד מבעלי המקצוע המפורטים בסעיף 59ג(ב)(2) לחוק המקרקעין, והלה יבדוק את הנתבעים ויחווה דעתו באשר לשאלה האם מי מהנתבעים עונה על הגדרת "אדם עם מוגבלות" שבחוק שוויון זכויות לאדם עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות"), והאם ההתאמה נושא ההליך דרושה למי מהם בשל מוגבלותו לשם נגישות בטוחה ועצמאית לדירה. בהתאם להסכמה זו מונה על ידי ביום 23.12.13 צו מינוי אשר מינה את הגב' אורנה עמית, מרפאה בעיסוק, לשמש כמומחית מטעמי (להלן: "המומחית"). עוד הסכימו הצדדים כי אקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת שאתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען.

17. ביום 2.2.14 המציאה המומחית חוות דעת אשר קבעה כי שני הנתבעים וכל אחד מהם בנפרד עונים על הגדרת "אדם עם מוגבלות" אשר בחוק שוויון זכויות, וכי המעלון והגשרון יקלו על נידותם אל דירתם וממנה.

18. ביום 11.2.14 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים הרלוונטיים להליך:

(א) מדובר במבנה מדורג בן 5 קומות אשר חזיתו פונה לרח' נעמי בחיפה. מפלס הרחוב מקביל לקומה השלישית של הבית. ממפלס הרחוב ניתן לעלות אל דירת תובע מס' 1 המצויה בקומה הרביעית או לרדת אל יתר הדירות בבית, לרבות אל דירת תובע מס' 2 המצויה בקומת הקרקע ואל דירת הנתבעים המצויה בקומה הראשונה.

(ב) בקדמת הבית קיימות חניות אשר הוצמדו לבעלי הדירות בבית כאשר ממערב לחניות אלו בהמשך קיים שטח משותף ובו מבנה שנועד לאחסון פחי אשפה. בין הבית לבין חניות אלו מפרידה גדר המהווה את המשכו של הקיר התומך המצוי לכל גובה הבית.

(ג) על מנת שמוצא המעלית לא יהיה מתוך חנייה הצמודה למי מהתובעים הורתה הוועדה המקומית על הקמת גשרון אשר מוצאו יהיה מתוך השטח המשותף. לצורך כך נדרש יהיה להזיז/לשנות את מבנה פחי האשפה. גשרון זה יבנה ברום קרקע משותפת ויתחבר אל המעלון המוצע.

(ד) המעלון המוצע מתוכנן להיבנות בסמוך לקיר חדר המדרגות אשר הוא נטול חלונות.

(ה) היות ודירת תובע מס' 1 מצויה מפלס מעל הגשרון והמעלון ודירת תובע מס' 2 מצויה מספר מפלסים מתחתם לא ניתן יהיה להשקיף מהגשרון והמעלון אל תוך דירות הצדדים להליך או להיפך.

(ו) אל דירת הנתבעים מובילים גרמי מדרגות פתוחים רבים המכילים מספר רב של מדרגות.

(ז) מוצא המעלון במפלס דירת הנתבעים יהיה אל שטח הגיגון בו קיימת מסלעה. מהמעלון אל דירת הנתבעים יחבר שביל.

19. ביום 11.2.14 שלחו הצדדים הודעה משותפת ולפיה הגיעו להסכמה דיונית המייתרת שמיעת הוכחות בתיק. הצדדים הסכימו כי יוגשו תצהירי עדות ראשית וכן סיכומים ועל בסיסם יינתן פסק הדין.

20. הוגשו תצהירי עדות ראשית של כל הצדדים להליך וכן הוגשו תצהירים של שני בעלי דירות נוספים אשר אינם צד להליך (ה"ה גלבהרט ומורגשנטרן). שניהם ציינו בתצהיריהם כי הם תומכים בבקשה להקמת המעלון של הנתבעים ומתנגדים להקמת המעלית המשותפת אשר הציעו התובעים. בנוסף הגיש כל צד חוות דעת אדריכלית התומכת בטענותיו.

המסגרת הנורמטיבית -

21. ביום 18.12.01 הוסף לחוק המקרקעין על דרך של חקיקה סעיף 59' הדן בהתאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות. אפתח בהבאת הסעיף ככתבו וכלשונו:

59"ג(ב) בעל דירה שהוא, שבן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

- (1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;
- (2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
- (3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;
- (4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה; ...

(ג)1) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן ג(2) ו-(3).

22. התוספת השניה שבחוק המקרקעין מונה את ההתאמות אותן ניתן לבצע. בחלק ב' לתוספת מנויות ההתאמות אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית. בסעיף 7 לאותו החלק נמנות ההתאמות שלהלן:

5" שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש.

7. התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח" (הדגשות שלי י.ל.).

23. הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה, בן-משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי אותו הסעיף, לבצע התאמה ברכוש המשותף. מעלית אינה נמנית על ההתאמות

המנויות בתוספת אך המעלון וכן הגשרון נושא ההליך, אשר כמוהו כשביל חדש, נמנים על ההתאמות הדורשות את הסכמת רוב של בעלי דירות.

24. עפ"י אותו סעיף יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה ונדרש אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק, כי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.

25. מעלון מוגדר בסעיף 3.100 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות התכנון והבניה") כדלהלן:

"מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות".

26. בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה נקבעו כללים להתקנת מעלון ואלו הם:

"על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:

- (1) המעלון יותקן באישור מהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה, או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין, מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;**
- (2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים;**
- (3) המעלון והתקנתו יהיה על פי תקן."**

27. עפ"י סעיף 59ג(ב)(3) לחוק יש להוכיח כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית.

28. גם מקום בו מבקש ההתאמה נעדר את הרוב הדרוש המפורט בתוספת השניה, הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59 ג(2) ו-(3) שבאותו סעיף את הסמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הרוב הדרוש, אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

29. את הוראת סעיף 59ג' לעיל יש לפרש לאורן של המטרות הברורות שהוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכך הוגדרו מטרות אלו בדברי ההסבר של החוק:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

30. החוק חוסה בכנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שסעיפים 1-2 שבו מעגנים את ערך ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

31. ואם לא די בכך הרי שכב' הנשיא ברק בג"צ 7081/93 **בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות"** תק-על (1)96, 818 בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, קבע לאמור:

"מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו (עם הנכה) בבדידותו אלא לשלבו ... במרקם הרגיל של חיי החברה".

דיון והכרעה-

אקדים ואציין כי לאחר שבחנתי התקיימותם של התנאים האמורים בסעיף 59 לחוק המקרקעין, לרבות אלו המנויים בסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין מצאתי כי הללו מתקיימים ולפיכך מוצאת אני לדחות את התביעה ולבטל את צו המניעה אשר ניתן על ידי ביום 13.10.13. להלן נימוקי החלטתי:

32. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעים קיבלו היתר בנייה כחוק להתאמה נושא ההליך, וכי מתקיים התנאי האמור בסעיף 59ג(ב)(1) לחוק המקרקעין.

33. חוות הדעת של המומחית אשר מונתה על ידי קבעה כי שני הנתבעים וכל אחד בנפרד עונים על הגדרת "אדם עם מוגבלות" אשר בחוק שוויון זכויות, וכי המעלון והגשרון יקלו על ניידותם אל דירתם וממנה. התובעים הפנו אל כתבות ואל פרסומים למיניהן בהם צויין כי בעיות גב הן תופעה שכיחה אשר ממנה סובלת כ-80% מהאוכלוסייה הכללית וכ-90% מהאוכלוסייה מעל גיל 60. לאור זאת טענו התובעים כי אין מקום לקבוע כי הנתבעת עונה על הגדרת "אדם עם מוגבלות", שהרי אם תאמר כן ימצא ש-80-90% מהאוכלוסייה עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, ולא לכך כיוון המחוקק עת נחקק התיקון לחוק.

34. אינני מוצאת לקבל טענתם זו של התובעים. עם כל הכבוד לפרסומים אשר הגישו התובעים אין הם מהווים חוות דעת נגדית או קביעה המפריכה את חוות דעתה של המומחית. זאת ועוד, ברי גם כי לא הרי הפרעה לגב של אדם אחד כהרי הפרעה לגב של אדם אחר, והעובדה שקיים אחוז גבוה באוכלוסייה הסובל מבעיות גב אין בה כדי ללמד כי כל אוכלוסיית הסובלים מהפרעות גב עונה על הגדרת "אדם עם מוגבלות" או כי הם זכאים להקים לעצמם מעלון. הקביעה צריך שתעשה בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו.

35. לאור האמור ומשלא הופרכה חוות דעת המומחית לא מצאתי לסטות מהקביעה בחוות דעתה האמורה לעיל, ואני קובעת כי הוכחה התקיימותו של סעיף 59ג(ב)(2) לחוק המקרקעין.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה לביצוע ההתאמות נושא ההליך-

36. הנתבעים מבקשים לבנות גשרון אשר יחבר בין המדרכה לבין פתח המעלון.
- אמנם מדובר על גשרון אשר יבנה באוויר, ברום הקרקע, אך אני מוצאת כי בניית גשרון זה כמוה כבניית שביל חדש אשר יחבר בין שביל קיים/מדרכה לבין המעלון. לטעמי גשרון זה נכלל בגדר ההתאמה המפורטת בסעיף 5 בחלק ב' של התוספת השניה שבחוק המקרקעין הכולל "שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש".
- המעלון אותו מבקשים הנתבעים לבנות נכלל בסעיף 7 לאותה תוספת המאפשר : "התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק 5 לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון...".
37. האדריכל מטעם הנתבעים קובע בחוות דעתו כי ההתאמה המתוכננת היא "מעלון" כהגדרתו בסעיף 3.100 לתקנות התכנון והבניה בהיותה: "מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות". עוד עולה מחוות הדעת כי גובה ההרמה של המעלון המתוכנן הוא 6-6.2 מ"א. נתונים אלו לא נסתרו. נמצא אם כן כי אכן מדובר במעלון כהגדרתו בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה, לעיל.
38. אני מוצאת גם לקבוע כי הנתבעים קיבלו את אישור המהנדס הנדרש לפי חוק התכנון והבניה, כמפורט לעיל. לטעמי העובדה שמהנדס הועדה המקומית מצא לאשר את המעלון, לאחר שתובעים טענו בפניו מפורשות כי יש להעדיף הקמת מעלית משותפת על פני הקמת מעלון פרטי, די בה כדי להוכיח כי מהנדס הועדה השתכנע כי נכון לאפשר הקמת מעלון "בנסיבות העניין". יתרה מכך הועדה אף השתתה לצורך כך את הבקשה להיתר בניה, וזאת על מנת לאפשר לבעלי הדירות בבית להסכים על הקמת מעלית, דבר אשר לא עלה בידם לעשות.
39. נמצא אם כן כי משהוכח כי אכן ההתאמה נושא ההליך עונה על הגדרת "מעלון" והגשרון הוא בבחינת "שביל חדש" אזי נכללים הם בין ההתאמות המפורטות בחלק ב' שבתוספת השניה שבחוק המקרקעין ולפיכך טעונים הם הסכמות של רוב בעלי הדירות בבית המשותף.
40. מחומר הראיות שבא לפניי עלה כי שלושה בעלי דירות מתוך חמישה בעלי דירות בבית המשותף תומכים בבקשה לביצוע ההתאמות. התומכים בבקשה הם: ה"ה ברק, מורנשטרן וגלבהרט. לפיכך קיימות לנתבעים הסכמות של רוב בעלי דירות בבית.

האם ההתאמה מונעת מבעלי דירות אחרים בבית להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר והאם היא נעשית בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית?

41. התובעים טענו כי לשם הקמת הגשרון והמעלון יש צורך להרוס את מבנה פחי אשפה וכי הקמתם גם תסכל אפשרות של העתקת בלוני הגז בעתיד מאזור המחסנים אל שטח משותף זה.

42. מנגד המציאו הנתבעים חוות דעת של אדריכל מטעמם אשר קובעת כי מזה שנים רבות לא משמש מבנה פחי האשפה לייעודו המקורי, ובפועל לפני שנים רבות החליפה מחלקת התברואה בעיריית חיפה את פחי האשפה הקטנים אשר היו קיימים בתחומי הבתים במיכלים גדולים המוצבים במקום אחר. אליבא דידו של האדריכל הריסת מבנה האשפה תשפר את חזות הבית ולא תפגע בו.

43. לאחר שביקרתי במקום מצאתי לאמץ את מסקנות המומחה מטעם הנתבעים ולקבוע כי אכן מבנה זה אינו בשימוש והינו כאבן שאין לה הופכין. לאור זאת היות ומזה זמן רב אינו משמש עוד לאיסוף אשפה לטעמי הסרתו לא תמנע שימוש ברכוש המשותף, ולא תפגע בחזות הבית.

44. באשר לטענת התובעים כי הקמת ההתאמה מהווה פגיעה מהטעם שהיא תמנע העתקת בלוני הגז לשם בעתיד, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. התובעים לא הביאו כל טעם סביר להסביר מדוע יחפצו בעלי הדירות בבית בעתיד להעתיק את בלוני הגז ממקומם הנוכחי, וגם לא הובא כל טעם להסביר אם יחפצו בעלי הדירות להעתיקם מדוע יחפצו להעתיקם דווקא למיקום ספציפי זה.

יתרה מכך, בחוות דעתו של האדריכל מטעם הנתבעים עלתה הטענה, אשר לא הופרכה, כי מאחר וקיים במקום עמוד חשמל של מתח גבוה לא ניתן על פי תקנות הבטיחות של חברת החשמל למקם בלוני גז בקרבת מקום ועל כן ממילא שטח זה לא יוכל לשמש למיקום בלוני הגז. מטעמים אלו אני קובעת שלא הוכח כי הקמת ההתאמה תסכל איזשהו צורך עתידי ערטילאי להעתיק את בלוני הגז לאותו התוואי.

45. עוד אציין כי התרשמותי מהביקור במקום הייתה שבניית הגשרון והשביל לא יפגעו במראה הבית. החלקה נושא ההליך היא חלקה בשיפוע יורד מהרחוב, באופן שהמסלול שיעשה המעלון הוא ממפלס הרחוב ולמטה אל עבר דירת הנתבעים. הגשרון אמור להיבנות במפלס המדרכה ולהוות המשך רציף לה, והמעלון אמור להיבנות בצמוד לקיר הבית המשותף באופן שלמעט תא לא גדול במיוחד, אשר יוקם במפלס הרחוב, כל יתר חלקי המעלון לא יראו מהרחוב בהיותם מצויים במפלסים נמוכים ממפלס הרחוב.

46. עוד אציין כי שטח הקרקע עליו יוקם המעלון אמנם הוא שטח משותף אך הוא נמצא בסמיכות פיסית לדירת הנתבעים, ולאור נתוני החלקה והיות המבנה מבנה מדורג הלכה למעשה בעלי הדירות אינם עוברים דרך שטח זה והוא משמש כמעט אך ורק את הנתבעים.

47. לסיום פרק זה אציין כי אין בידי להלום, כי המחוקק לא התכוון לכלול בין ההתאמות המפורטות בחלק ב' לתוספת השניה התאמות הכרוכות בבניה משמעותית דוגמת בקשה זו. בין ההתאמות המפורטות באותה תוספת נכללים באופן מפורש הקמת מעלון ושביל חדש מקום בו קובע סעיף 59ג(ז) לחוק המקרקעין במפורש כי בחלוף הצורך בהתאמות אלו רשאית אסיפת בעלי הדירות להורות על הסרתן. טענת התובעים כי הסרתן של ההתאמות נושא ההליך תביא לידי זעזוע של יסודות הבית וסיכון קונסטרוקטיבי למבנה אין לה כל אחיזה במציאות. סמוכה ובטוחה אני כי הנתבעים יצטיידו בבעלי מקצוע מתאימים אשר יקימו את ההתאמות, ויסירו אותן בחלוף הצורך או בהינתן שתיבנה מעלית משותפת, בהתאם לתוכניות עבודה של בעלי מקצוע ובפיקוח הנדסי כפי הנדרש.

האם הקמת ההתאמות תסכל אפשרות הקמת מעלית משותפת ?

48. טוענים התובעים כי הקמת ההתאמות תסכל אפשרות הקמתה של מעלית משותפת כהגדרתה בסעיף 159 לחוק המקרקעין, מעלית אשר תשמש את כל בעלי הדירות בבית, וכי כבר מטעם זה יש בכך כדי למנוע מהם שימוש סביר ברכוש המשותף לו הם זקוקים. לטענתם הוועדה המקומית לא תאשר הקמת מעלית משותפת בבית בו כבר קיים מעלון, וברי כי הנתבעים יתנגדו להקמת מעלית משותפת מקום בו קיים להם פתרון פרטי אשר מספק להם את אותו מענה.

49. לאחר שעיינתי בחומר אשר הוגש לי נחה דעתי כי חזון הקמת מעלית משותפת בבית נושא ההליך רחוק ממצאות, ולא בגלל רצונם של הנתבעים להקים את המעלון נושא הליך זה.

הנתבעים צירפו לכתב הגנתם מייל מיום 20.3.12 המשקף את חוסר התקדמות המגעים בעניין הקמת המעלית המשותפת, בו כותב התובע מס' 1 לבעלי הדירות האחרים בבית: "אני חשבתי שלפחות נצליח לעבור את השלב הראשון (בדרך להקמת מעלית משותפת-הוספה שלי י.ל.), ולהבין מה אכן אפשר לעשות, מודה שטעיתי בהערכה. הפרויקט בוטל, אני מבטל את הפגישה עם סרג'יו" (המהנדס אשר התבקש לתכנן מעלית משותפת- הוספה שלי י.ל.).

לכך יש להוסיף את העובדה שגם בשלבי בחינת ההיתר ניתנה הזדמנות נוספת לבעלי הדירות בבית לקדם את חזון המעלית המשותפת, ולצורך כך אף השהתה הוועדה המקומית את ההליכים להוצאת ההיתר על מנת לדרבן את בעלי הדירות

להגיע להסכמות להקמת מעלית משותפת. הללו לא נשאו פרי והפועל היוצא היה שהוועדה נדרשה לבקשה להיתר של הנתבעים אותה גם אישרה.

מתצהיריהם של ה"ה גלבהרט ומורגנשטרן אשר הוגשו במסגרת ההליך עלה כי הם מתנגדים להקמת המעלית המשותפת שיזמו התובעים.

צירוף כל הנתונים לעיל חיזק אצלי את ההערכה כי מעלית משותפת בבית זה היא בבחינת חזון רחוק לפי שעה אשר בעטיו אין למנוע מהנתבעים להקים את ההתאמות נושא ההליך להן הם כה זקוקים כעת.

50. עובדה נוספת החשובה לענייננו היא העובדה שהנתבעים התחייבו במסגרת ההליך להסיר, על חשבונם, את הגשרון והמעלון, לרבות מבנה הפיר המשרת אותו, מיד לאחר שתיבנה ותופעל בבית המשותף מעלית משותפת כחוק, ובלבד שזו תיתן מענה להסעת אדם מוגבל המתנייד בכסא גלגלים ומלווה ממפלס הכניסה לבית ועד למפלס דירת הנתבעים.

51. זאת ועוד, עיון בחומר הראיות העלה כי מעלית משותפת אם תיבנה ממילא לא תבנה באותו המקום בו מתוכננים הגשרון והמעלון, וזאת בשל נתוני הבית אשר מכתבים כי מעלית משותפת יכולה להיבנות דווקא בצד המזרחי של הבית על מנת שתוכל לשרת את כל הדירות בבית.

52. נמצא אם כן כי לא מיקומם של הגשרון והמעלון יש בהם כדי לסכל הקמתה של מעלית משותפת, וגם לא קיומן של שתי מעליות (עת קיימת התחייבות הנתבעים להסיר את המעלון עת תבנה מעלית), אלא מה שעשוי לסכל הקמת מעלית משותפת בעתיד היא העובדה שבהינתן מעלון המנייד את הנתבעים אל דירתם, הנתבעים לא ישתפו פעולה עם אף תוכנית להקמת מעלית משותפת עת קיים להם כבר מתקן דומה המספק את אותה הנגשה אשר מעלית נועדה לספק.

ברי כי מרגע שיוקמו הגשרון והמעלית לא יהיו הנתבעים מעוניינים בהקמת מעלית משותפת ולא יצביעו בעד קבלת החלטה כגון דא. לאור זאת, ועל מנת שהדבר לא יהיה לרועץ לתובעים בעתיד מוצאת אני לקבוע, כתנאי להקמת המעלון והגשרון, כי מרגע שיוקמו הללו יראו את הנתבעים כמי שנותנים הסכמתם להקמת המעלית המשותפת. לאמור, במניין הקולות אשר ימנו לצורך קבלת החלטה על הקמת מעלית משותפת יראו את הנתבעים כמסכימים.

סוף דבר-

53. אני מבטלת את צו המניעה הזמני שניתן על ידי ומאפשרת לנתבעים לבנות בהתאם להיתר הבניה נושא ההליך.

54. עוד אני מוצאת לקבוע כי כל עוד תהיינה קיימות ההתאמות נושא ההליך תחולנה ההוראות שלהלן:

(א) אם תובא בעתיד להחלטת בעלי הדירות בבית בקשה לבניית מעלית משותפת יראו את הנתבעים או את מי שירכוש מהם את הדירה כמי שמסכימים לאותה בקשה.

(ב) אם תיבנה בבית מעלית משותפת כחוק, אשר תיתן מענה להסעת אדם מוגבל המתנייד בכסא גלגלים ומלווה ממפלס הכניסה לבית ועד למפלס דירת הנתבעים, יהרסו הנתבעים או מי שיבוא במקומם, בתוך 30 יום מיום שהוקמה המעלית המשותפת, על חשבונם, את הגשרון והמעלון וישיבו את המצב לקדמותו.

(ג) אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 59 ג (ו-ז) לחוק המקרקעין אשר ימשיך ויחול על ההתאמות נושא ההליך.

(ד) על מנת למנוע מצב בו תימכר דירת הנתבעים לצדדים שלישיים אשר לא יהיו מחויבים בהוראות פסק דין זה אני מורה לרשם המקרקעין לרשום הערה על קיומו של פסק דין זה בתת חלקה מס' 2 בגוש 10763, חלקה 80.

55. אני מחייבת את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים הוצאות ההליך בסך של 40,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.10.13) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יג' בסיוון התשע"ד (11.6.14).

העתיקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין